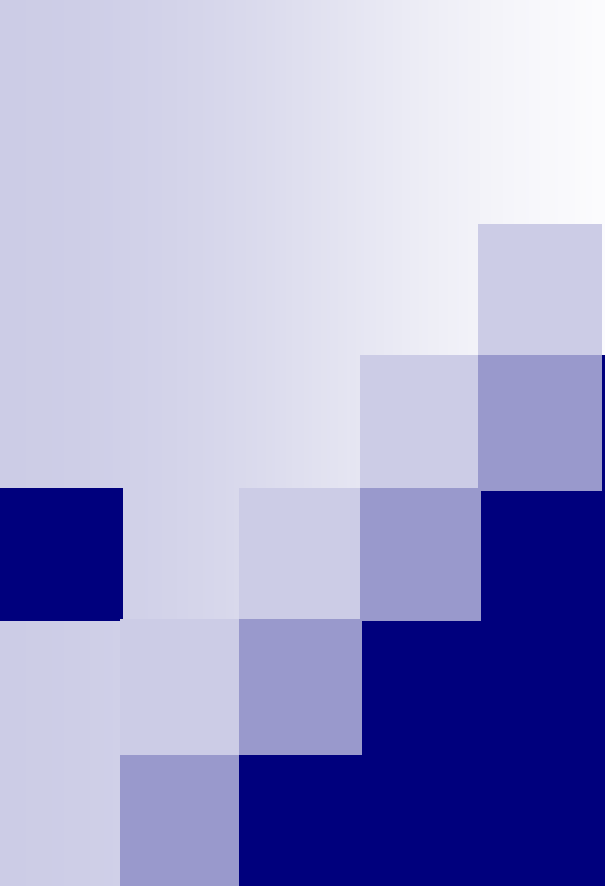




İŞ KAZALARI

Dr. Öğr. Üyesi Umut Özkaya

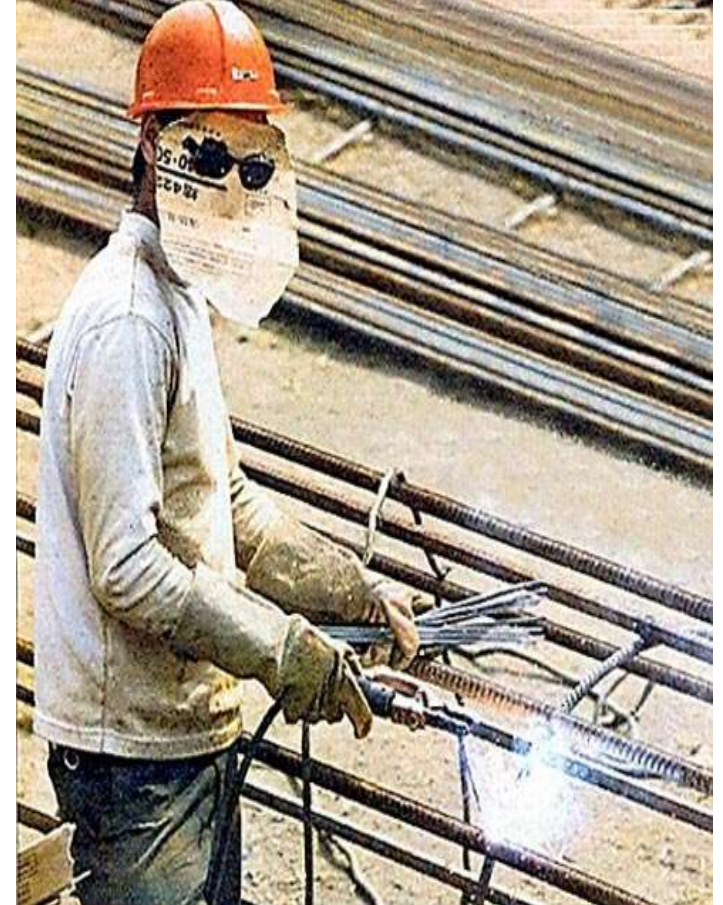
İş Kazası Nedir?

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO):

Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) :

Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay



İş Kazası :

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, **iş kazası**;
 - a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 - b) İşveren tarafından **yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle**, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 - c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 - d) **Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,**
 - e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı **yere gidiş gelişi sırasında,**
- Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonrada bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRMASI

A-) Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar

- ✓ Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,
- ✓ Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar,
- ✓ Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,
- ✓ Sürekli iş görmezliğe neden olan kazalar,
- ✓ Ölüm ile sonuçlanan kazalar,

B-) Yaralanmanın cinsine göre kazalar

- ✓ Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),
- ✓ Boyun ve omurga yaralanmaları,
- ✓ Göğüs kafesi, solunum organları yaralanmaları
- ✓ Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları
- ✓ Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,
- ✓ Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,
- ✓ Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,
- ✓ İç organ yaralanmaları,
- ✓ Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar,

C-) Kazanın cinsine göre

- ✓ Düşme ve incinme
- ✓ Parça ve malzeme düşmesi
- ✓ Göze yabancı cisim kaçması
- ✓ Yanma
- ✓ Makinelerden olan kazalar
- ✓ El aletlerinden olan kazalar
- ✓ Elektrik kazaları
- ✓ Ezilme ve sıkışma
- ✓ Patlamalardan olan kazalar
- ✓ Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar

Basında İş Kazaları

DALGINLIK kolundan etti



KOLU YERİNE DİKİLDİ

Kolunu makineye kaptırdığında aadan bayılan Aslan, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Kartal'da bir fabrikada çalışan Mustafa Aslan (25), dün çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu kolunu, sac kesme makinesine kaptırdı. Acıyla feryat eden talihsiz gencin kolu, dirseğinden koptu. Bayılıp yere düşen Aslan iş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

İşlev göremeyecek

ASLAN'IN kopan kolu da çalışma arkadaşları tarafından poşet içinde hastaneye getirildi. Ancak kolun burada dikilemeyeceği bildirilince Mustafa Aslan, bu konuda tam teşekküllü olan Kadıköy Vatan Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, kolun yerine dikilse de tam olarak işlev göremeyeceğini söylediler. **YALÇIN YILDIRIM (SHA)**



POŞET İÇİNDE KOL
Mustafa Aslan'ın kopan kolunu arkadaşları poşet içinde hastaneye vetistirdi.

Parçalanarak öldü!

Bursa'nın Anadolu Mahallesi Kalkan Sokak'ta dokuma atölyesi bulunan Gülten Kaşmer, her sabah olduğu gibi makinesini çalıştırarak tezgahın başına geçti. İşleri bozulduğu için biriken borçlarını ödeyemeyen Gülten Hanım, çok dalgındı. Bu nedenle elbisesinin dişlilere kapıldığını bile farkedemedi.

Çırpındı

Son anda kendini kurtarmak isteyen iki çocuk annesi talihsiz kadın, çırpındı ama bunu başaramadı. Makinenin dişlileri genç kadını adeta bir canavar gibi yuttu. Gülten Hanım, işçileri yetişip makineyi durdurana kadar feci şekilde parçalanarak hayatını kaybetti.

Bozuldu

Yakınları, Gülten Kaşmer'in dört yıl önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek şunları söylediler: "Tezgahını kurduğu ilk yıllarda işleri çok iyi gidiyordu. Kocası ve çocukları ile mutlu bir hayatı vardı. Son bir yıl içinde her şey tersine döndü. Ekonomik sıkıntıya düştü."



Makineye saldırdı

Karısının ölüm haberini alır almaz dokuma atölyesine koşan Raim Kaşmer, "Ben de seni parçalayacağım... Alçak makine" diyerek tezgahı parçalamaya kalkıştı. Sinir krizleri geçiren Raim Bey, güçlükle sakinleştirildi.

■ Ercan AKYILDIZ



Kolunu kapan koştı

- * Sunday 4th Nov

Deane J. S. Galt



Keywords: Gender, Culture, Family, Socialization, Adolescence



İspat ve sonuçlar: Analizler, uygun koşullarda elde edilen 15 grupla, Cox ve Wilcoxon parametrik ve parametrik olmayan testleri ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, her



Kopan bacak yerine dikildi

KAĞITHANE'deki bir kot yıkama fabrikasının sıkma makinesinde dün belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada işçi Şahin Taşkın'ın sol bacağı koptu. Patlamada Taşkın'ın yeğeni Kenan Taşkın da elinden yaralandı. 55 yaşındaki Şahin Taşkın arkadaşları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan bacak ise bir poşet içinde hastaneye yetiştirildi. Şahin Taşkın'ın kopan bacağı geç saatlere kadar süren bir ameliyatla yerine dikildi. Doktorlar Taşkın'ın durumunun iyi olduğunu belirttiler.

Hasib BABAR





Doktorlar, Ibrahim Esmer'in dikilen kolunu, kısa süre sonra eskisi gibi kullanabileceğini söylüyor...

Kopan kol, 8 saatte yerine dikildi

Selma TUNEL / İSTANBUL (Milliyet)

- Sabancılar'a ait Cerkezköy Yünya Fabrikası'nda çalışan 39 yaşındaki işçi Ibrahim Esmer'in tarak makinesine takılıp, dirseğinin 15 cm üstünden kopan sağ kolu, Vatan Hastanesi'nde 8 saat süren mikrocerrahi yöntemiyle yerine dikildi.
- Esmer, olaydan hemen sonra fabrika yetkilileri tarafından makinede kalan kolu ile İstanbul'da Vatan Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne kaldırılarak, tedavi altına alınarak kurtarıldı. Doktorlar, Hürriyet ekibinin de izlediği ameliyat sırasında, mikroskop altında, kolun tüm sinir ve damarlarını, koldan ince özel ipliklerle tek tek dikti.
- Ibrahim Esmer'in ameliyatı, Dr. Oya Bayrı, Dr. Can Gürbüz, Dr. Ümit Kartal, anestezi uzmanları Dr. Ahmet Ünal ve Dr. Soyuz Yurtal'dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten doktorlar, burada, fabrika yöneticilerinin hastayı kendilerine kısa sürele getirmesinin önemli rolü olduğunu açıkladılar.



Carroll County, Maryland, is a rural county in the northern part of the state. It is one of the poorest counties in the state, with a median household income of \$12,000 per year. The county is home to several small towns and villages, including Carrollton, which is the county seat. The county is also home to several large farms and ranches, which are the main source of income for many of the residents. The county is also home to several small businesses, including a number of restaurants and shops. The county is also home to several large corporations, including a number of manufacturing companies. The county is also home to several large universities and colleges, including the University of Maryland, which is one of the largest universities in the state. The county is also home to several large hospitals and medical centers, including the Carroll County Hospital, which is one of the largest hospitals in the state. The county is also home to several large parks and recreational areas, including the Carroll County Park, which is one of the largest parks in the state. The county is also home to several large cultural and entertainment venues, including the Carroll County Fair, which is one of the largest fairs in the state. The county is also home to several large religious and community organizations, including the Carroll County Chamber of Commerce, which is one of the largest organizations in the state. The county is also home to several large environmental and conservation organizations, including the Carroll County Conservation Society, which is one of the largest organizations in the state. The county is also home to several large educational and research organizations, including the Carroll County Research Center, which is one of the largest research centers in the state. The county is also home to several large government and public service organizations, including the Carroll County Sheriff's Office, which is one of the largest law enforcement agencies in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Library, which is one of the largest libraries in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Health Department, which is one of the largest health departments in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Works Department, which is one of the largest public works departments in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Safety Department, which is one of the largest public safety departments in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Housing Authority, which is one of the largest public housing authorities in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Works Department, which is one of the largest public works departments in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Safety Department, which is one of the largest public safety departments in the state. The county is also home to several large private and public service organizations, including the Carroll County Public Housing Authority, which is one of the largest public housing authorities in the state.

Mathematical models
of the human body
are used to predict
the effects of
various stresses on
the body.

Çırağın feryadı

1 **WASH. POST**—The Commission on the Status of Women, which was established in 1946, is a permanent body of 18 members, 12 of whom are appointed by the President and 6 by the Senate. The Commission is authorized to study and report on the status of women in the United States and to make recommendations to the President and Congress. The Commission is currently studying the status of women in the United States and is expected to report to the President and Congress in the near future.

[illegible]

Students will understand that the
world is a place that is full of
many different people and
cultures.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.





Sokağa çıkamıyor

Bir hayırseverin verdiği perukda özrünü gizlemeye çalışan Selime Deryal, "Toplum içine çıkamıyorum, bunalıma girdim" dedi.



Kopan saçlarına 2 milyar istiyor

- Adana'da bir çirçir fabrikasında çalışırken saçlarını makineye kaptıran 22 yaşındaki Selime Deryal, işyeri sahibi hakkında 2 milyar liralık tazminat davası açtı. Kasım ayındaki kazadan sonra tam 9 kez ameliyat olan genç kız, doktorların saçlarının eski haline gelmeyeceğini söylemesiyle yıkıldı.
- 23 Ocak'ta görülecek dava nedeniyle patronu Fethi Coşkuntuncel'in kendisini tehdit ettiğini de kaydeden Deryal, "Bana 'Sen 100 milyon harcarsın dava açarsın, ben 500 milyon harcar kapatırım. Boşuna uğraşma' diyor. Toplum içine çıkamaz oldum. Sonuna kadar uğraşacağım" dedi.

ADANA, [hha]



Elini kurtarmak isterken saçı da dolandı

Söke Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Hakan Ozkaya, staj yaptığı soraycı sitesindeki atelyede, önce elini tornaya kaptırdı. Kurtarmaya çalışırken de saçını makineye kaptırdı. Kurtarmaya çalışırken de saçının makineye dolanmasıyla feci şekilde can verdi. Talihli Hakan'ın da sonu, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Liseli Hakan'ın FECİ SONU

● Söke Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümü ikinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hakan Ozkaya, staj yaptığı Ahmet Demireli'ye ait atelyede elini tornaya kaptırdı. Parikle elini kurtarmaya çalışan öğrencinin saçları da makineye dolanınca olay yerinde feci şekilde canı verdi.



Demir çubuk ameliyatla çıkartıldı

Başına kask giymeden yaptırdığı inşaatla dolaşan müteahhit Ömer Faruk Bildirici'nin başına, 4'üncü kattan düşen 2 metrelik çubuk saplandı. Acı içinde kıvranan Müteahhit Bildirici'nin başındaki çubuk, kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Müteahhitin kaskına 2 metrelik inşaat demiri saplandı !

- Ümraniye İstiklal Mahallesi Şehzade Caddesi Kızılay sokaktaki inşaatının altında başına kask giymeden dolaşan müteahhit Ömer Faruk Bildirici'nin başına 4'üncü kattan düşen 2 metre boyundaki inşaat demiri saplandı.
- İnşaatla çalışan işçiler tarafından hastaneye kaldırılan müteahhit Bildirici'nin başına saplanan iki metrelik demir çubuk ameliyatla çıkartıldı. Doktorlar, Ömer Faruk Bildirici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. (Yalçın BEL)

İŞ KAZASININ UNSURLARI

SİGORTALI OLMA
(5510 sayılı SGK
Kanunu açısından)

**İŞÇİNİN ZARARA
UĞRAMASI**

**5510-13. MAD.
BİR KAZANIN
VAR OLMASI**

**UYGUN İLLİYET
BAĞININ OLMASI**

**Görülen iş ile kaza
arasında uygun
illiyet bağı**

**Kaza ile zarar
arasında uygun
illiyet bağı**

İş Kazasının Unsurları

1- KAZAYA UĞRAYANIN SİGORTALI OLMASI;

- Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğrayanın, 5510 sayılı yasa kapsamında “**sigortalı**” bir kimse olması zorunludur.
- Aksi takdirde, bir iş kazasından söz edilmesi mümkün değildir.
- Örneğin, bir işverenin kendi işyerinde ücretsiz çalışan eşi ya da askerlik hizmetlerini er olarak yapmakta olanlar kazaya uğraması durumunda, 5510 sayılı Kanun anlamında bir iş kazası sayılmayacaktır.

- Kimlerin **sigortalı** sayılacağı 5510 sayılı yasanın 4. maddesinde belirlenmiştir.

Buna göre;

- ✓ Hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılanlar,
- ✓ Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
- *Gelir vergisi mükellefi olanlar,
- *Esnaf ve sanatkârlar,
- *Ticari şirketlerin ortakları,
- *Tarımsal faaliyette bulunanlar
- ✓ Kamu idarelerinde çalışanlar, sigortalı sayılırlar.

- **Sigortalılar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı sayılacaklarından (5510/7); bunların işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması, bu niteliklerini ortadan kaldırmaz. (5510/92)**
- **Yani, sigortalı sayılanlar, Kuruma bildirilmeden bir kazaya uğrasalar dahi yine uğradıkları kaza iş kazası sayılacaktır.**
- **Sigortalı sayılmayan (5510/6) bir kimsenin uğradığı kaza, İş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir.**
- **Bunlar bir iş sözleşmesine dayanarak işveren tarafından çalıştırılsalar bile 5510 sayılı yasa kapsamı dışında tutulduklarından, iş kazası sigortası hükümlerinden yararlanamazlar.**

2- SİGORTALININ YER VE ZAMAN İTİBARI İLE 5510/13. MADDEDE SAYILAN HUSUSLARDAN BİRİNE GÖRE KAZAYA UĞRAMASI;

A. “İşyerinde bulunduğu sırada” olmalıdır.

- 5510/11’e göre, sigortalı sayılanların işlerini yaptıkları yerler “**işyeri**” olarak tanımlanmıştır.
- İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağılılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen **işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmış** bulunmaktadır.

■ Bu duruma göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
Örneğin;

- **Avluda koşarken düşmesi sonucu bedence sakatlanması,**
- **Yemekhanede kavga etmesi sonucu yaralanması,**
- **Dinlenme yerinde, herhangi bir şahıs tarafından tabanca ile vurulması,**
- **İşyerinde intihar etmesi,**
- **İşyeri sınırları içerisinde bulunan havuz gibi yerlerde boğulma sebebiyle ölüm halleri de iş kazası sayılmaktadır.**
- **Sigortalının hangi nedenle olursa olsun, işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her kaza, diğer unsurlarla birlikte ise iş kazası olarak kabul edilecektir.**
- **Sonuç olarak, bir işçi işyerine veya eklentilerine ayağını bastığı andan, işyerini ayrıldığı ana kadar, çalışır durumda olsun olmasın, işverenin otoritesi altında olsun veya olmasın meydana gelen olay iş kazasıdır.**

Örnek ;

- Bir işyerinde yıkanma yerleri yani sigortalıların kişisel vücut temizliğinin yapıldığı yerlerin işyeri olarak kabul edildiğine göre, işverenin işyerinde çalışan ve geceleri de işyerinde kalan sigortalılar için özel yıkanma yerleri hazırlamadığı bu nedenle kazalı sigortalının zorunlu olarak işyerinin yakınında bulunan “dereye” girerek yıkandığı yeri işyeri eklentisi saymış ve dereye meydana gelen olayı **iş kazası saymıştır.**

(Yargıtay GHK. 6.07.2005 tarih ve 2005/10-444, 2005/449 sayılı kararı)

Örnek ;

- Makina şefi ve yönetici olan sigortalının, işçilere gerekli talimatı verip kendisinin de ocağa doğru gittiği, ölüsünün yaklaşık bir saat kadar sonra derede bulunduğu, ölümünün başın alın bölgesine çekiçle vurulmuş iki darbenin sonucu beyin kanamasından olduğu, ölmeden önce 25 metre uzaklıktaki dereye kadar yürüdüğü, otopsi raporunda üstün olasılığın, başka bir şahısça yapılmış olabileceği fenni kanı olarak tespit edilmiştir. Savcılık soruşturması, olayın intihar mı yoksa, cinayet mi olduğu konusuna açıklık getirememiştir.
- Varılan bu sonuca göre; **sigortalının işyerinde iken, kendisini hemen veya sonradan beden veya ruhça arızaya uğratan bir olay,** başkaca hiçbir koşul aranmaksızın Sosyal Sigortalar açısından **iş kazası sayılacaktır.**
- (Yarg.9.H.D. 78/8413 E.)

B-“İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla” meydana gelen kaza iş kazasıdır.

- Bu hükme göre kaza işyerinde cereyan etmemiş olsa bile, örneğin işverenin sigortalıyı işyeri dışında sigortalının işinin gereği olarak çalışması sırasında uğradığı kaza iş kazasıdır.
- Burada önemli olan, kazanın, işveren tarafından yürütülen iş dolayısıyla meydana gelmesidir.

Örnek;

- Tomruk deposunda tesellüm işçisi olarak görev yapan sigortalı, tomrukları depodan kamyonların durduğu tali yol ayırımına kadar traktörle götüren sürücünün işbaşında bulunmadığı bir sırada kullandığı traktörü kamyonu yanaştırırken kazaya uğramıştır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise, benzer bir olayda kazanın meydana geldiği yeri “işyerinin eklentisi” sayarak (5510/13.a) maddesi veya “sigortalı işyeri dışında görevlendirildiği” için (5510/13.c) maddesi hükmünün koşullarının gerçekleştiğini, dolayısıyla olayın **iş kazası sayılacağını** belirtmiştir.

(Yarg. 10. HD., 18.9.1990 tarihli, 6897/7605sayılı kararı)

Örnek ;

■ Buna göre sigortalının işverenden aldığı talimat uyarınca, bir müşterinin evinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken, elektrik akımına kapılarak ölmesi halinde **iş kazası sayılacaktır.**

■ Belirtmek gerekir ki, (5510/13-b) hükmü uygulanırken, sigortalının işveren tarafından yürütülmekte olan **iş dolayısıyla hareket edip etmediğine dikkat edilmesi gerekir.**

■ Bunun dışında, nasıl işyerinde meydana gelen kazaların nedenleri üzerinde durulmuyorsa, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işyerinin dışına çıkan işçi de, herhangi bir nedenle kazaya uğrarsa bu kazanın da iş kazası olarak nitelendirilmesi gerekir.

(Yargıtay 21 HD., 5.7.2004, 6443/6691)

C- Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kazaya uğraması.

- Bu maddeye göre, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi halinde, asıl işini yapmaksızın geçen zaman birimi içinde uğradığı tüm kazalar, iş kazası olarak nitelendirilecektir.
- İşveren, sigortalıyı işyeri dışında bir görev ifa etmekle yükümlü tutabilir, bu görev yerinin aynı veya başka ilde veya yabancı bir ülkede olması önem taşımaz.

Örnek ;

- Görevli olduğu yere giden sigortalının uğradığı kaza iş kazası olduğu gibi görevli olarak başka bir şehre giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu sigortalının ölmesi de **iş kazasıdır**.

(Yargıtay 9 HD., 29.12.1981, 11284/15904)

Örnek;

- İşveren sigortalıyı görevle başka bir yere göndermiştir. İşçi yolda parkta arkadaşlarıyla oturup konuşurken bir bombanın patlaması sonucunda ölmüştür.

Olayın sigortalının görev ile başka bir yere gönderildiği zaman süreci içinde ortaya çıktığı kuşkusuz olduğuna göre, kazayı **iş kazası sayılmasının** yasal zorunluluk” olduğunu belirtmiştir.

(Yargıtay 10 HD., 13.10.1987 tarih ve 5024/5139)

Örnek ;

- Yine aynı nedenle, malzeme almak üzere işverence toptancıya gönderilen sigortalının gerekli alış-verişi yaptıktan sonra yol üzerinde bulunan babasına ait dükkanda çay içerken silahlı saldırıya uğrayarak ölmesi de **iş kazasıdır**.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 5.6.1996, 228/454)

D- Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda kazaya uğraması.

- İş Kanunu'na göre, kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.
- Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaç bölünerek kullanılacağına kadın işçi karar verir ve bu süre çalışma süresinden sayılır.
- (5510/13-d) uyarınca, emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda kazaya uğraması iş kazasıdır.

Örnek ;

- İki saat emzirme (süt) izni verilen sigortalı, bu izin süresi içinde işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken 3. bir şahsın kullandığı motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmiştir.
- İş Kanunu'nun 62. maddesine göre, “emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için belirtilen süreler”, iş süresinden sayılır ve iş süresinden sayılan zaman içerisinde işyerine gelirken oluşan kaza da **iş kazasıdır**.

(Yargıtay HGK., 10.6.1983, 328/652)

E- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmesi.

- (5510/13-e) hükmü uyarınca, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında kazaya uğramaları durumunda, bu olay da iş kazası sayılır.
- Bu hükmün uygulanabilmesi **iki koşulun** bir arada varlığına bağlıdır:
 - 1.** Bunlardan birincisi, taşıtın (aracın) işveren tarafından sağlanması;
 - 2.** İkincisi ise, sigortalıların işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında kazaya uğramalarıdır.

Örnek ;

- Sigortalının, işe gidiş geliş için işveren tarafından sağlanan taşıtta araca binerken veya inerken elini sıkıştırması, dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanması, taşıt içinde diğer sigortalılarla kavga ederken yaralanması gibi durumlar da iş kazası sayılacaktır.

Örnek ;

- Sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracı beklerken üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan olayının iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasındadır.
- Olayda sigortalının, servis aracına binmek üzere işveren tarafından belirlenen yerde beklediği sırada arızaya maruz kaldığı açıktır. Yargıtay'ın 21 HD., 14.5.1996 tarihli ve 2674/2738 sayılı kararına göre sigortalının işveren tarafından belirlenen yerde servis aracına binmek üzere toplu olarak bulundukları hazırlık dönemini de kapsadığı yorumlanmıştır.

Örnek ;

- Yargıtay 21 HD.'nin, 1.2.1999 tarihli ve 56/45 sayılı Kararında, **sigortalının servis aracına binmek üzere yolun karşı tarafına geçerken maruz kaldığı kazayı (trafik kazasını) iş kazası olarak kabul etmemiştir.**
- **Servis aracına binerken veya servis aracının içinde olmadığı ortadadır.**
- Hal böyle olunca, (5510.13-e) de öngörülen koşulların dava konusu olayda oluşmadığı açık ve seçik olduğundan iş kazası saymamıştır.

Örnek ;

- İşçilerin işverence sağlanan servis aracıyla iş elbisesi provası için Urfa'dan Silvan'a götürülürken yolda teröristlerce aracın durdurularak içindekilerin silahla taranması sonucu öldürülmesi olayını da haklı olarak **iş kazası saymıştır.**
- Ayrıca bu olayda, işverenden genel yol güvenliğinin sağlanmasının beklenemeyeceği açılarından işvereni olaydan sorumlu tutmamıştır.

(Yargıtay 9HD., 4.7.1985, 4294/7382)

3- KAZADA NEDENSELLİK “İLLİYET” BAĞININ BULUNMASI;

- Bir kaza olayının sadece varlığı yeterli değildir;
- Sigortalının gördüğü “iş” ile meydana gelen “kaza” olayı arasında,
- “Kaza” olayı ile “uğranılan özür” arasında uygun illiyet bağı bulunması gerekir.

Görülen “iş” ile “kaza” arasında uygun illiyet bağı:

- İşçinin başına gelen kazanın iş kazası sayılabilmesi için kazanın iş ile ilgili olması gerekir.

Örnek ;

- Sigortalı çalışan tekstil işçisinin işini yaparken elini, kullandığı kesim motoruna kestirmesinde uygun illiyet bağı mevcuttur.

Örnek ;

- İşçinin akşam evde yemek yaparken elini kesmesi olayının, işi ile ilgisi olmadığı için uygun illiyet bağı yoktur.

“Kaza” ile “zarar” arasında uygun illiyet bağı:

■ Meydana gelen zararın iş kazası sonucunda ortaya çıkmış olması gerekir.

Örnek ;

■ Metal eldiven verilmeyen tekstil işçisi, işini yaparken elini kullandığı kesim motoruna kestirmesi sonucunda hastaneye kaldırılırsa ve hastanede böbrek yetmezliğinden ölürse;

■ İşveren işçinin ölümünden değil, elinin kesilmesinden sorumludur.

Kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı:

Örnek ;

- Bir olayda, sigortalı işyerinde sıva yaparken iskeleden ayağı kayması sonucu düşmüş ve ayağında bir sıyrılma meydana gelmiştir.
- Bu olaydan 8 gün sonra bu kişi septisemi şoku nedeniyle böbrek yetmezliğinden ölmüştür.
- Yargıtay, ayaktaki sıyrık olayı ile septisemi hastalığı ve akut böbrek yetmezliği arasında uygun neden-sonuç bağı var ise, olay **(SSK.13/a)** hükmü çerçevesinde iş kazası sayılacağına karar vermiştir.

(YHGK., 7.3.1990 tarihli, 10-40/147 sayılı kararı),

İŞ KAZASININ UNSURLARI

SİGORTALI OLMA
(5510 sayılı SGK
Kanunu açısından)

**İŞÇİNİN ZARARA
UĞRAMASI**

**BİR KAZANIN
VAR OLMASI**

**UYGUN İLLİYET
BAĞININ OLMASI**

**İLLİYET
BAĞININ
KESİLMESİ**

- a. Mücbir Sebep**
- b. İşçinin Ağır Kusuru**
- c. Üçüncü Kişilerin Kusuru**

İllyet Bağının Kesilmesi

İllyet bağı 3 durumda kesilebilir.

a. Mücbir sebep:

İşveren gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen elde olmayan ve aynı zamanda da engelleyemeyeceği çeşitli nedenlerden dolayı zararın meydana geldiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir.

Örnek: Deprem, sel vs..

b. İşçinin ağır kusuru:

İşverenin emir ve otoritesi altında bulunan işçinin de iş sözleşmesinin tarafı olmasından kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Yalnızca işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenemez. **Asgari olarak işçinin de emir ve talimatları yerine getirirken gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerekir.**

c. Üçüncü kişilerin ağır kusuru:

Üçüncü kişilerin tam ve ağır kusuru da illiyet bağının kesilmesine sebep olur. **İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen üçüncü bir kişinin zarara neden olacak fiilini öngörmesi kendisinden beklenemez.** Sorumluluğun kalkması için işverenin akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

4- KAZALININ HEMEN VEYA SONRADAN BEDENEN VEYA RUHEN ÖZÜRE UĞRAMIŞ OLMASI;

İş yerinde meydana gelen bir olayın iş kazası sayılarak hukuki sorumluluk doğurması ancak bu olay sonucunda birilerinin zarar görmesi ile olur.

İş Kazası, yabancı ve dıştan gelen bir etken yani, dış bir olay sonucu mağdurun vücut bütünlüğüne, organik yapısına zarar vermelidir. Dıştan gelen olay;

- işyerinde patlama,
- bir maddenin çarpması, düşmesi,
- ortam havasından zehirlenme,
- elektrik cereyanına kapılma,
- yüksekten düşme,
- güneş çarpması gibi.

Örnek ;

Başında baret bulunan işçinin çok yüksek olmayan bir yerden başına kaza ile düşen kiremit herhangi bir zarar vermezse, hukuki sonuç doğuramaz.

Örnek ;

Gece bekçiliği yapan bir sigortalı işyerinde iken geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olmuştur.

Yargıtay, bu olayı;

Sigortalının işyerinde çalışmakta iken felç olmasına dayanarak, bu durumu dıştan gelen bir etken olmadığı halde iş kazası saymıştır.

(Yargıtay 21HD., 21.11.2002, 9004/10005)

Örnek;

- İşçinin işyerinde intihar etmesi durumunda;
- Yargıtay; intihar eylemi eğer işyerinde gerçekleşmiş ise, olayın salt işyerinde meydana geldiği için intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işverenin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen iş kazası saymıştır.
- Ancak, bu durumda olaylarla iş ve işveren arasında nedensellik bağı bulunmayacağı için işveren ve onun halefi olanlar Kuruma karşı sorumlu tutulamaz. (Yargıtay 10.HD: 05.07.2004,6425/4465)

KAZA SEBEP TEORİLERİ

- 1) DOMİNO TEORİSİ**
- 2) İNSAN FAKTÖRLERİ TEORİSİ**
- 3) KAZA/OLAY TEORİSİ**
- 4) EPİDEMİOLOJİ TEORİSİ**
- 5) SİSTEM TEORİSİ**
- 6) KOMBİNASYON TEORİSİ**

Domino Kuramı

Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)'e göre kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının (tehlikeli hareketler), %10 oranında güvensiz çalışmanın (güvenli olmayan koşullar) ve %2 oranında talihin etkisi (engellenemez) vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur. Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır:

HEINRICH' e göre kazaya neden olan olayların dizisinde **5 faktör** vardır;

1.KALITSAL VE SOSYAL ÇEVRE (DOĞA ŞARTLARI)

2.KİŞİNİN HATASI (İNSAN HATALARI)

3.TEHLİKELİ HAREKET VE KOŞULLAR (DURUM)

4.KAZA

5.YARALANMA (ZARAR)

Heinrich'e göre her **kaza** (yaralanma, zarar görme olayı) yukarıda sıralanan **5 temel nedenin** **arka arkaya dizilmesi sonucu** meydana gelir. **Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz.**

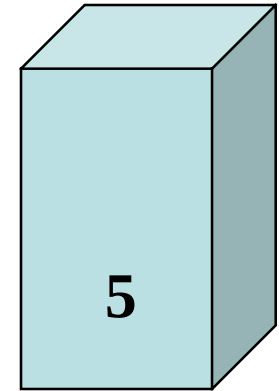
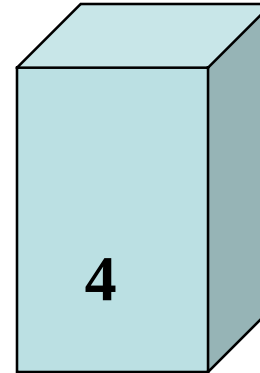
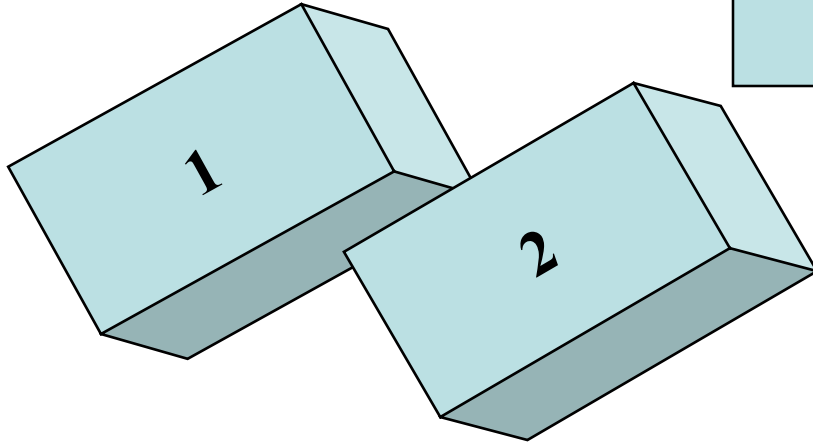
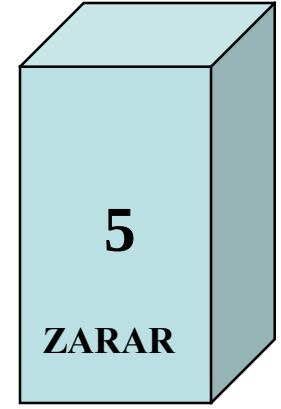
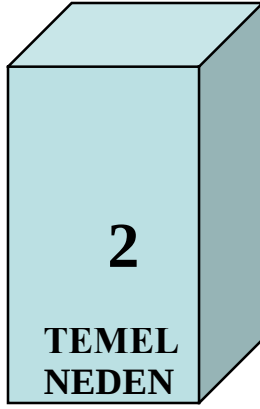
Yönetim

Orijin

Belirti

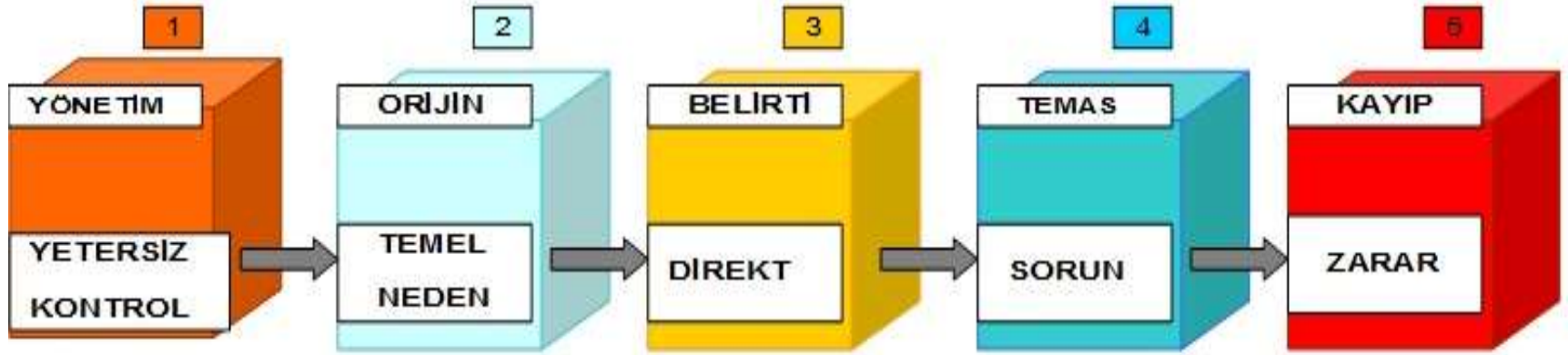
Temas

Zarar



KAZA ZİNCİRİ

ŞU ANDA KABUL EDİLEN KAZA ZİNCİRİ



(Frank E. Bird, Jr.)

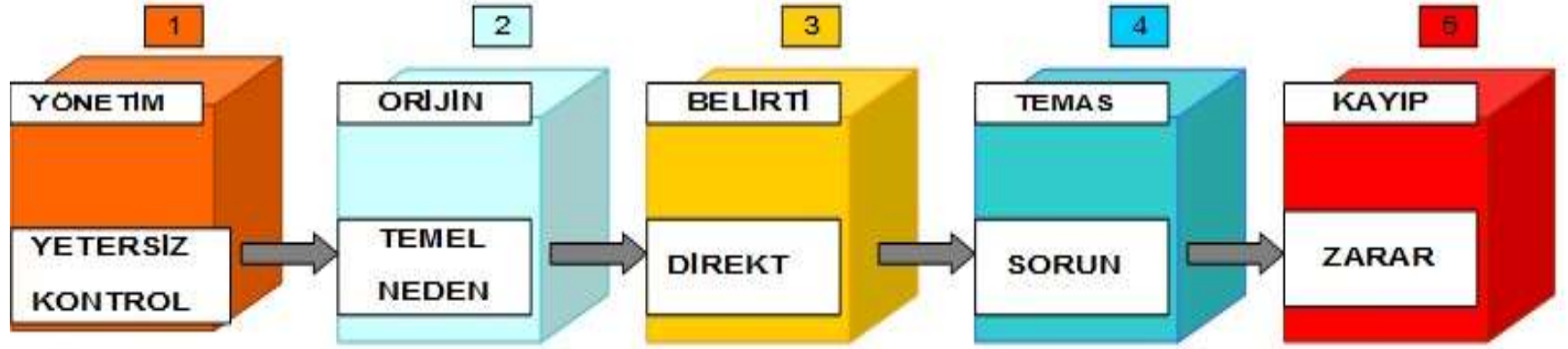
1-Yetersiz Kontrol – Yönetim:

Kaza zincirinde; güvenlik yönetimi ve görevlisi için en önemli konular;

- a)Güvenlik kontrol planı ve iş planını belirleme,
- b)İş planı için, uygulama standartlarını belirleme,
- c)Belirlenmiş standartların sonuçlarını değerlendirme,
- d)İlaveleri ve değişiklikleri kapsayacak şekilde, planı geliştirme,

**P
U
K
Ö**

GÜVENLİK KONTROL PLANI, KAZA ZİNCİRİNDEKİ TÜM FAKTÖRLERDEKİ SORUNLARI ÇÖZECEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ KAPSAMALIDIR.



(Frank E. Bird, Jr.)

2-Temel Neden – Orijin:

Kaza olayı, kişisel ve çalışma faktörleri ile ilişkili olabilir.

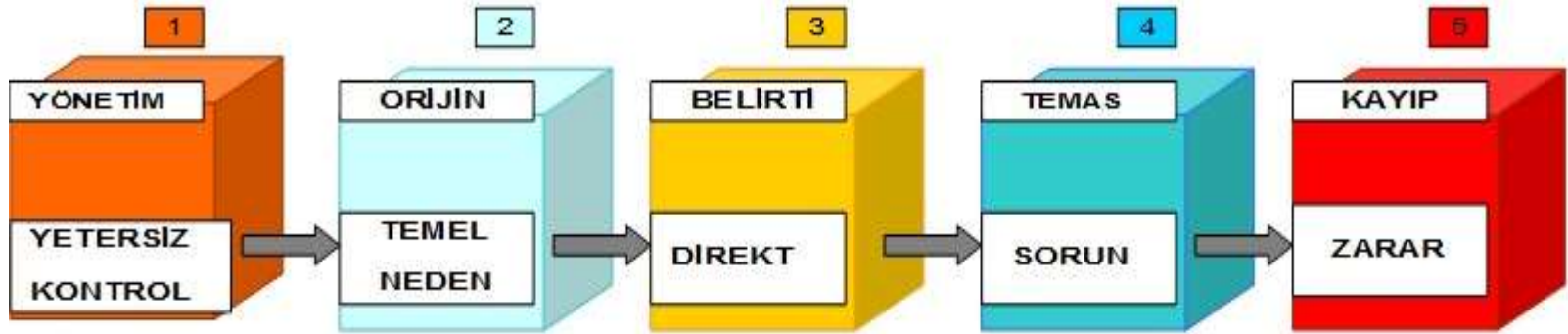
a) Kişisel Faktörler: Yetersiz bilgi ve yetenek, yetersiz motivasyon, psikolojik ya da zihinsel sorunlar vb.

b) Fiziksel Faktörleri: Hatalı makine, uygun olmayan çalışma standardı, birimlerin ya da makinelerin yanlış kullanım metodu, uygun olmayan çalışma yöntemi vb.

TEMEL NEDENLERİ BULMAK ORTAYA ÇIKARMAK VE DAHA ETKİLİ BİR KONTROL MEKANİZMASI KURMAK, KAZALARIN DİREKT NEDENLERİNİN ÇÖZÜMÜNDEN DAHA ÖNEMLİDİR.

3- Fiziksel Nedenler ve Kişisel Nedenler:



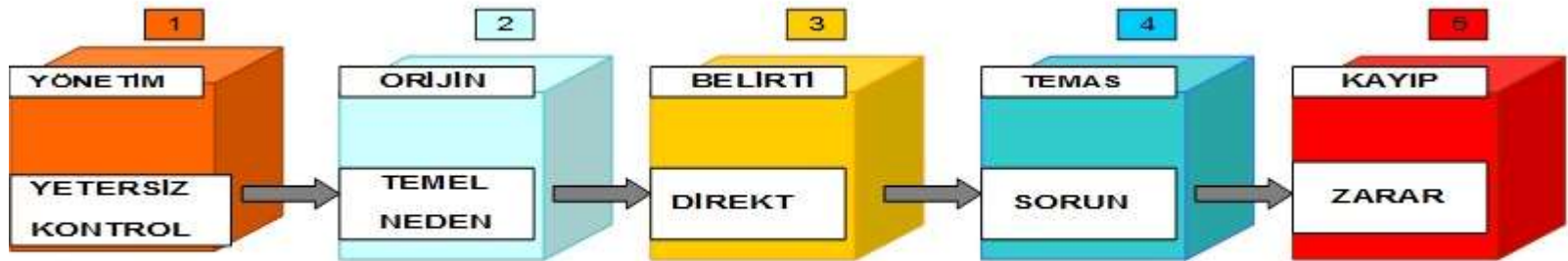


(Frank E. Bird, Jr.)

Direkt Neden – Belirti:

Bu tip nedenler genellikle, araştırılması en önemli hedef olarak dikkate alınan, Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışlar olarak adlandırılır ve büyük bir çoğunlukla bu tip nedenler ele alınır.

EĞER SADECE BELİRTİLER (DİREKT NEDENLER) ARAŞTIRILIR, FAKAT BUNLARIN ALTINDA YATAN PROBLEMLER GÖZ ARDI EDİLİRSE, KAZALAR İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER BEKLENEMEZ.



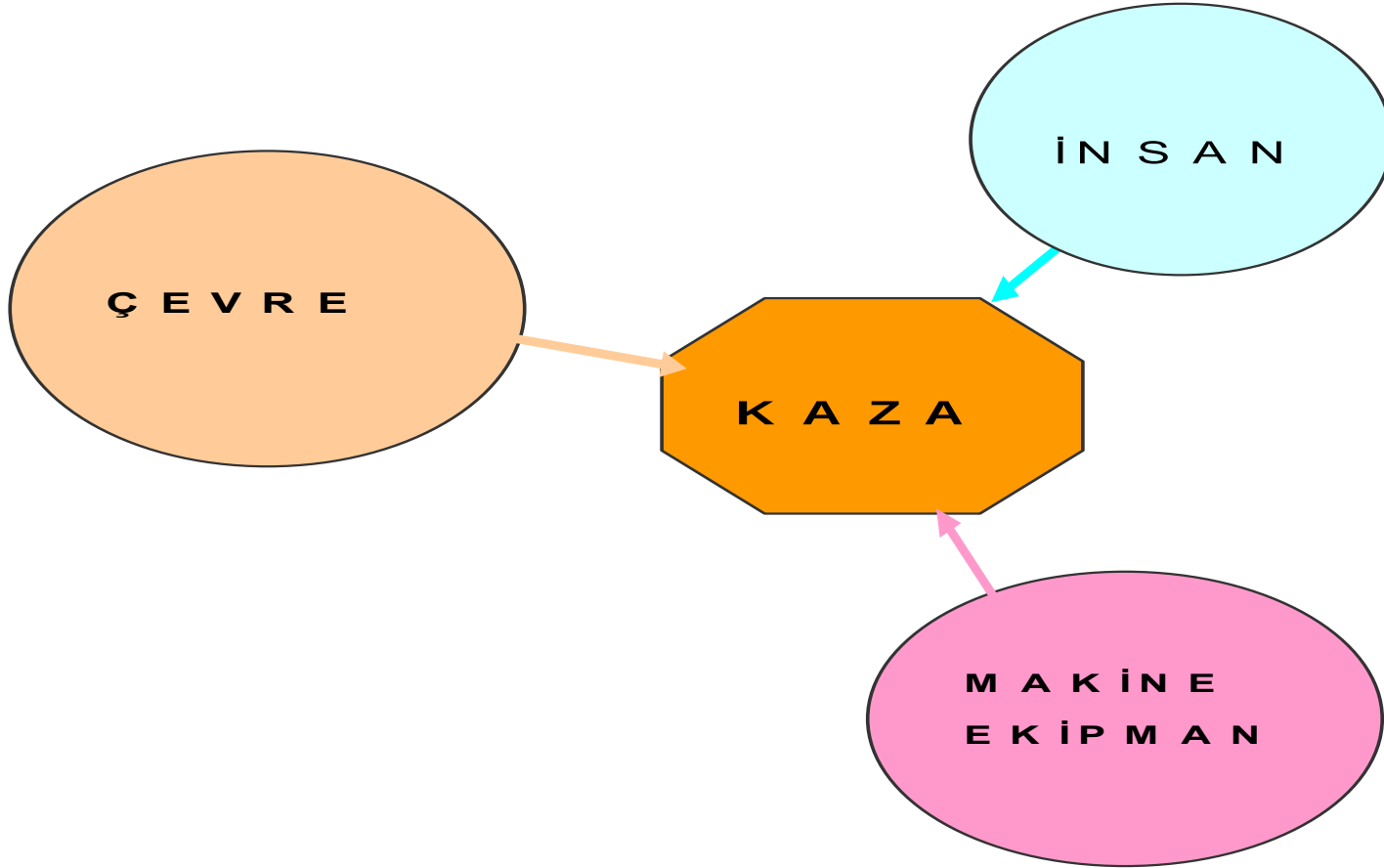
(Frank E. Bird, Jr.)

4 - SORUN – TEMAS

5- ZARAR -- KAYIP

KAZA NEDENLERİNİN ANALİZİ

1 - Kaza Nedenlerinin Tanımı:



2 - K a z a N e d e n l e r i İ l e İ l g i l i Y a n l ı Ŗ G ö r ü Ŗ l e r :

a - Ŗ a n s s ı z l ı k ,

b - K a  ı n ı l m a z l ı k ,

c - D i k k a t s i z l i k .

İŞ KAZASI OLUŞUMUNDA YENİ KAVRAM

(4 M)



(Kaynak) → (Temel Neden) → (Direkt Neden) → (Uygunsuzluk) → (Zarar)

KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ (4M)

Man (İnsan)	(Hatalara neden olan insan faktörü)
Machine (Makine)	(Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve ekipman gibi fiziksel faktörler)
Media (Ortam-çevre)	(Bilgi, bilgilendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler)
Management (Yönetim)	(Yönetimsel faktörler)

1-) Man (İnsan)

- 1-Psikolojik Nedenler:

Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalcı davranış, hatalı davranış v.b.

- 2-Fiziksel Nedenler:

Yorgunluk, uykusuzluk, alkol,hastalık v.b.

- 3-İşyeri Nedenleri:

İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim v.b.

2-) Machine (Makine)

- 1- Hatalı makine ve ekipman yerleşimi,
- 2- Eksik veya kusurlu koruyucular,
- 3- Yetersiz standardizasyon,
- 4- Yetersiz kontrol ve bakım,
- 5- Yetersiz mühendislik hizmetleri vb

3-) Media (Ortam-Çevre)

- 1- Yetersiz çalışma bilgisi,
- 2- Uygun olmayan çalışma metodu,
- 3- Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.

4-) Management (Yönetim)

- 1- Yetersiz yönetim organizasyonu,
- 2- Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar,
- 3- Yetersiz güvenlik yönetim planı,
- 4- Eğitim ve öğretim yetersizliği,
- 5- Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik,
- 6- Uygun olmayan personel istihdamı,
- 7- Yetersiz sağlık kontrolleri vb.

Çevre ve Makine-Ekipmanların Temsil Ettiği Güvencesiz Koşullar

TEHLİKELİ DURUM

- Güvenlik sistemleri ve makine koruyucularındaki olumsuzluklar.
- Yapısal bozukluklar ve kullanılan materyalin özellikleri.
- İşin yapımından doğan tehlikeler.
- Depolama, düzenleme ve istifleme.
- Kötü ve tehlikeli çevre koşulları.
- Kesme, bölme gibi işlemler gerektiren ve bıçak, testere gibi keskin aletlerle yapılan işler

- Presleme veya sıkıştırma gibi işlemleri gerektiren ve genellikle pres, mengene gibi biçimlendirme aletleriyle gerçekleştirilen işler
- Kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüştüğü durumlar (örneğin, herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi)
- Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon
- Toksik ve korozif maddeler
- Ağır yük kaldırma gibi işlemler nedeniyle vücudu yoğun stres altına sokan işler
- Şiddete maruz kalma korkusu gibi psikolojik stresler vb. olarak sıralayabiliriz.

İnsanın Sergilediği Güvencesiz Davranışlar

TEHLİKELİ HAREKET:

- Makinelerin çalıştırılmasında
- Sistemi emniyete alırken hatalı davranışlar
- Kişisel koruyucuların, güvenlik sistemlerinin ve makine koruyucularının yanlış kullanımı
- Tehlikeli boyutta hızlı çalışma
- Cihazları Tehlikeli Kullanma veya emniyetsiz cihaz kullanma
- Tehlikeli yerlerde tehlikeli biçimde durma

- Çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak
- Kişisel korucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak
- Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak
- Mesleki deneyime sahip olmamak
- Heyecanlı veya aceleci olmak
- Sağlık yönünden yetersiz olmak
- Alışkanlık veya bağımlılık
- Fizyolojik veya kronik yorgunluk vb. şeklinde sıralayabiliriz.

Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



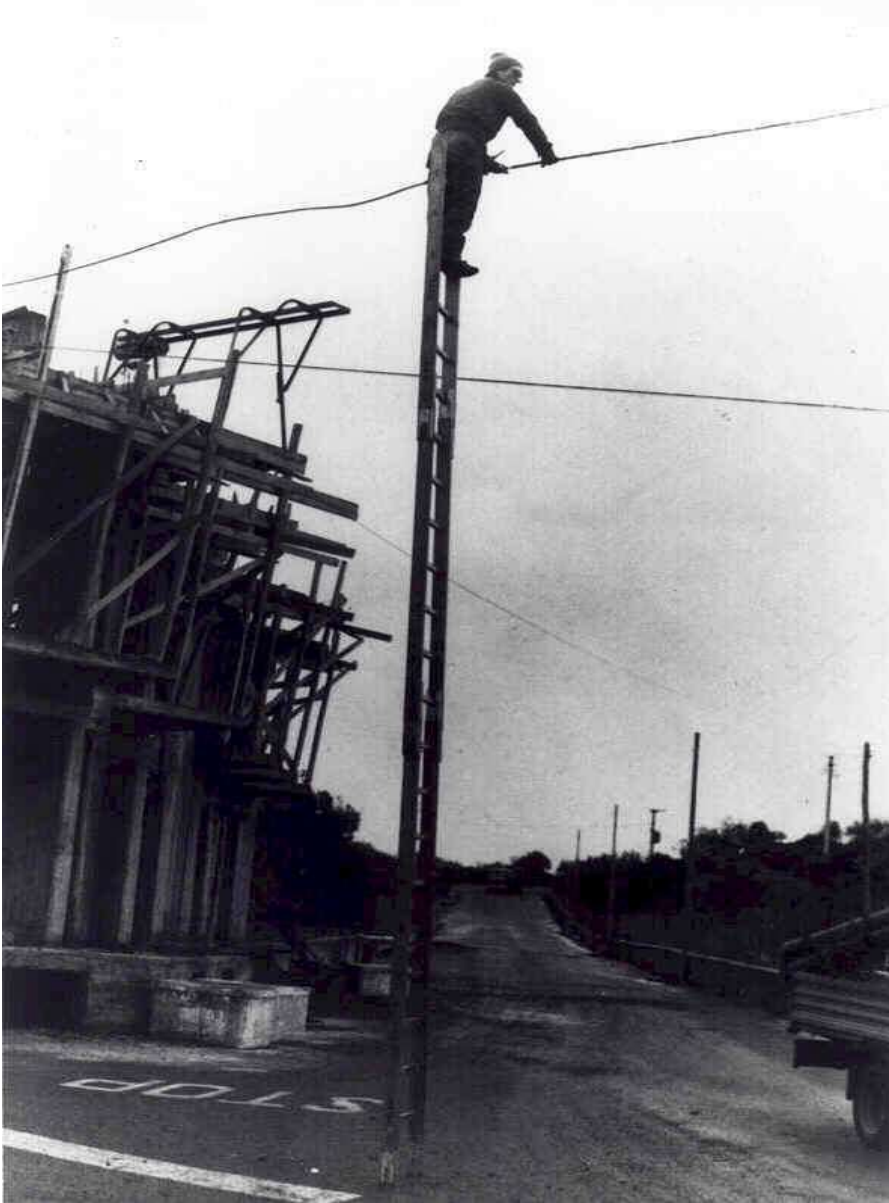
Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış



Tehlikeli Davranış

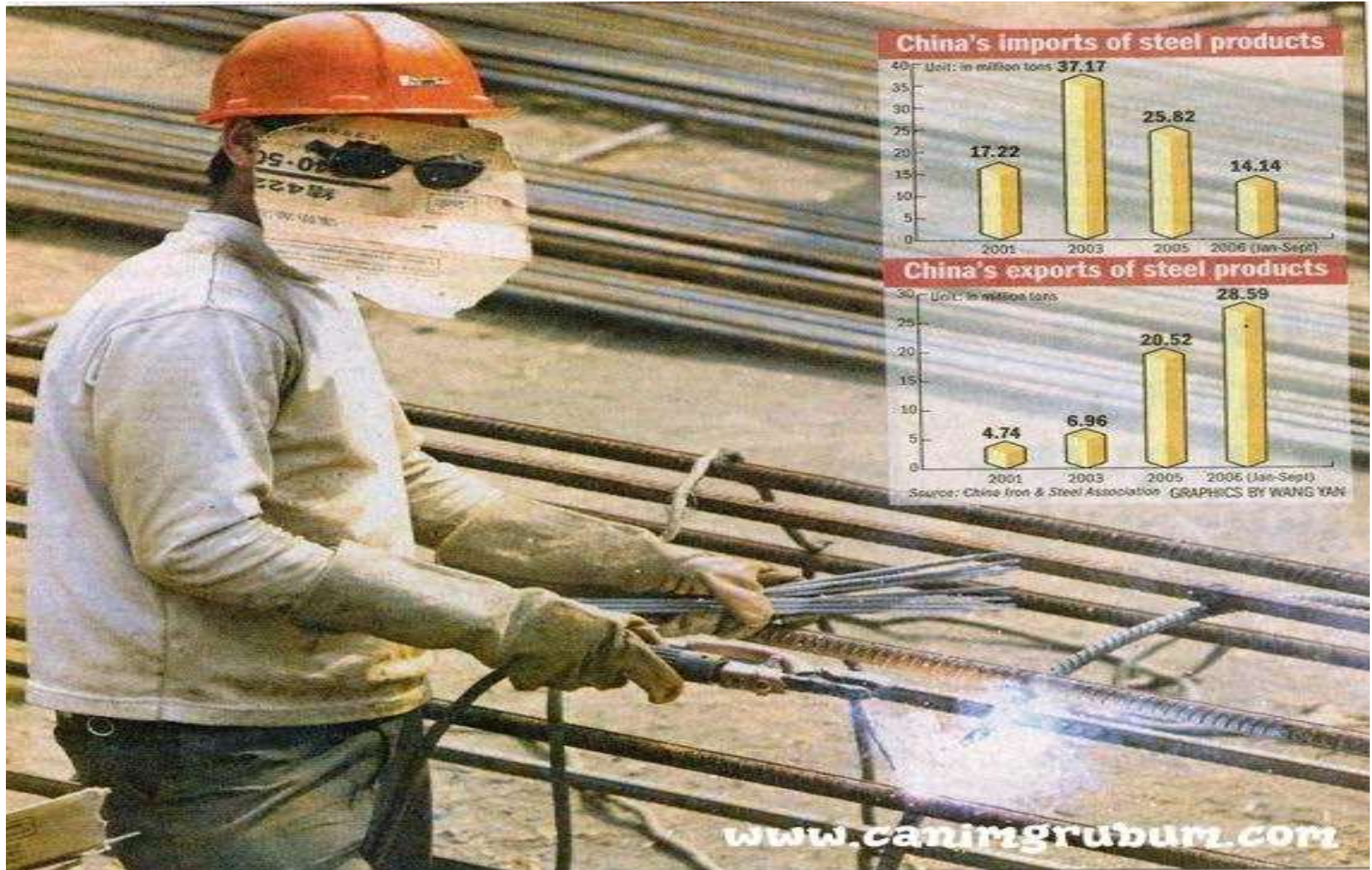


Yetersiz KKD

www.canimgrubum.com



Yetersiz KKD



Yetersiz KKD



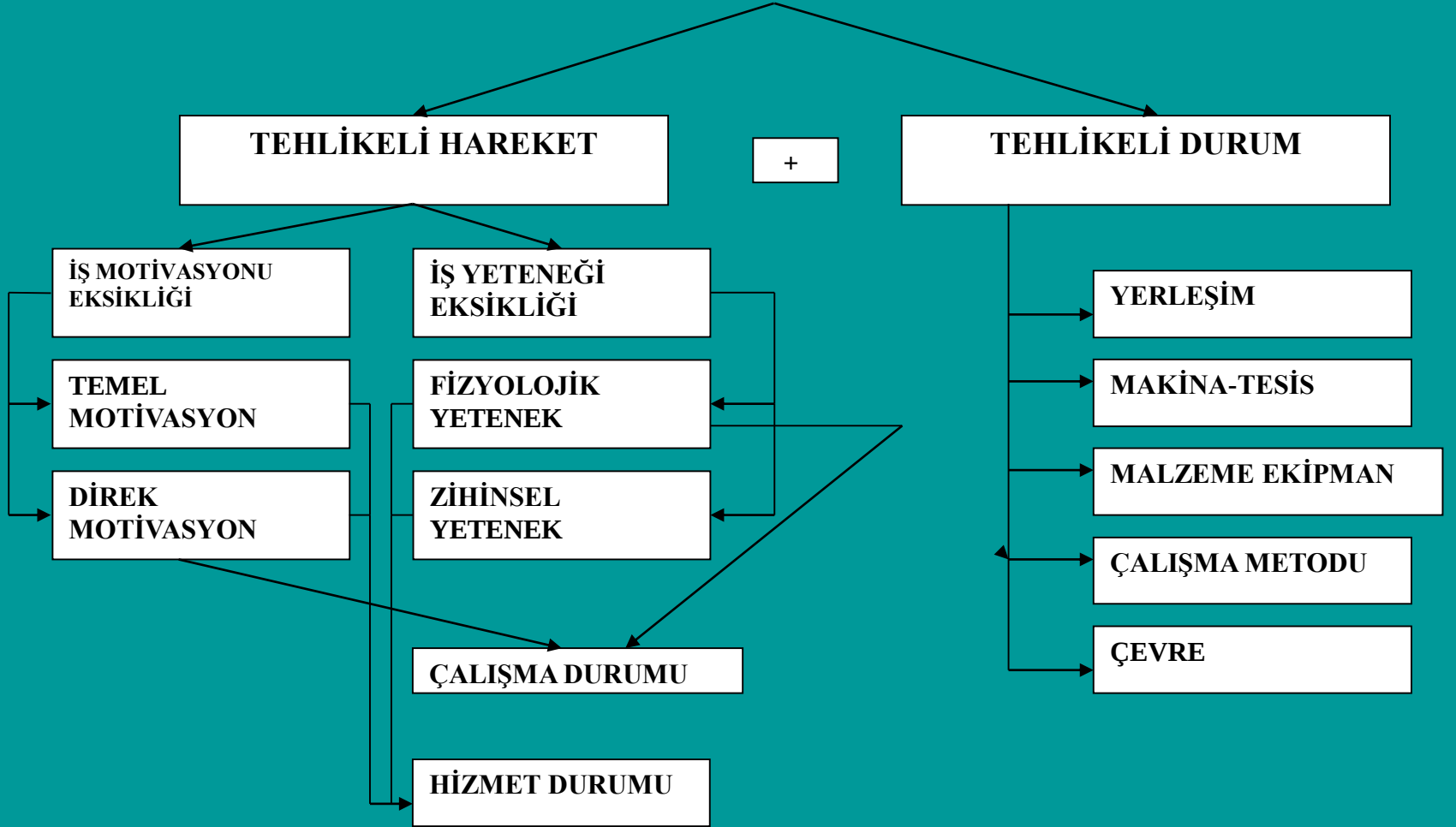
Ekipmanların Yanlış Kullanımı



Tehlikeli davranışlar



İŞ KAZASININ NEDENLERİ



A. TEHLİKELİ DURUMLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNCELİKLER		B. TEHLİKELİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİNDE	
1	GÜVENLİ TEKNOLOJİ SEÇİMİ, a) İlk Kuruluşta, b) Sürekli Olarak,	1	EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI a) İşe Girişte b) İş Başında c) Periyodik
2	UYGUN ORGANİZASYONUNUN KURULMASI İŞ	2	İKNA VE TEŞVİK UYGULAMALARI,
3	İKAME (Değiştirme)	3	ÇALIŞAN İŞ ARASI UYUMUN SAĞLANMASI
4	TECRİT (Ayırma)	4	VARDİYA DEĞİŞİMİ, MONOTON İŞ YÜKÜNÜNİRDELENMESİ
5	ÖRTME (Kapatma)	5	KİŞİSEL KORUYUCULARIN KULLANIMININ SAĞLANMASI
6	HAVALANDIRMA a) Genel b) Lokal	6	DİSİPLİN KURALLARININ UYGULANMASI
7	MARUZİYET SÜRESİNİ AZALTMA		
8	PERİYODİK BAKIM VE KONTROL		
9	KİŞİSEL KORUYUCULARIN TEMİNİ		

TEHLİKELİ DURUMLAR

<http://isguvenligi.cjb.net>



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR



TEHLİKELİ DURUMLAR

- Aşağıda çalışanların başına düşmeye müsait malzemeler,
- Bozuk veya kaygan zemin,
- Yetersiz aydınlatma,
- Zararlı ışınlar - radyasyon,
- Titreşim - gürültü,



Yorgunluk uykusuzluk

http://sorumlu.gazetesi.net



29.06.1988

Kumaş tezgâhına canını kaptırdı

29.06/1988

BURSA'daki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan evli 4 çocuk babası 50 yaşındaki Nedin Gündüz, işin yaptığı sırada kolunu makineye kaptırınca, feci şekilde can verdi. Olay saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayta, Tuzun Tekstil'de işçi olarak çalışan Nedin Gündüz, kumaş makinesinde sırada kumaş dövmek için makineye kaptırdı. Daha sonra, kolunu kurtarmak için, çekili de makineye sokan 50 yaşındaki işçi, kendisini tezgâhın arasında buldu. Aynı işyerinde çalışan arkadaşları tarafından kurtarılmak istenen Nedin Gündüz, bittirici çubuklara takılan hayatiyetini kaybetti. Olaya eli kayan zurnacıyla savcı, durumu şüpheli görünerek, cesedin Adli Tıp morguna kaldırılmasını istedi.

Tek başına 25 kg. dan fazla yük taşımak



Gerekli ekipmanın verilmemesi



Gerekli ekipmanın verilmemesi

Sifon veya pompa ile aktarım yapılmalı,
Parlayıcı maddeler kapalı sistemlerde kullanılmalı



Uygun olmayan istifleme



Uygun olmayan istifleme



İş Kazalarını Önleme Çalışmaları

- 1) Güvenli Bir İşyeri, Tesis
- 2) Güvenli Makine, Alet, Ekipman
- 3) Güvenli Hammadde, Malzeme
- 4) Uygun Çalışma Ortamı
- 5) Uygun Koruyucu Malzeme
- 6) Uygun Personel Seçimi
- 7) Gözetim, Denetim
- 8) Eğitim ve Yol Gösterme

A- Güvensiz şartları ortadan kaldırmak

1. Risk analizi yaptırmak
2. Makinelere operasyon bölgelerine muhafaza taktırmak
3. Tehlikeli bölgelere korkuluk yaptırmak
4. Kişisel koruyucu kullandırmak
5. Otomasyona geçmek
6. Erken uyarı sistemi yaptırmak
7. Ergonomi ve termal konfor şartları
8. Diğer risklere karşı tedbir almak (yangın, parlama, patlama, elektrik, nakliye, istif vb.)

B-Tehlikeli davranışları önlemek

- a) Eğitim (ikna etme-inandırma)
- b) Kontrol ve denetim (İş güvenliğine aykırı çalışmaları anında müdahale ederek önleme)
- c) Doğru ve emniyetli çalışma alışkanlığı kazandırma

ZARAR ÇEŞİTLERİ

```
graph TD; A[ZARAR ÇEŞİTLERİ] --> B[İŞ GÖREMEZLİK]; A --> C[ÖLÜM];
```

İŞ GÖREMEZLİK

ÖLÜM

Zarar Çeşitleri

A. İş göremezlik

- Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bedensel veya ruhsal bir zararın sebep olduğu çalışamama durumu iş göremezlik olarak adlandırılır.

İş Göremezlik

1. Geçici iş göremezlik

■ Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bedensel veya ruhsal bir zarara uğrayan işçinin geçici olarak çalışamamasıdır.

2. Kalıcı iş göremezlik

■ İşçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu uğradığı bedensel veya ruhsal zarar sebebiyle meslekte kazanma ve çalışma gücünde sürekli nitelikte bir azalmanın doğması halidir.

Kalıcı İş Göremezlik

Çalışma Gücünün Kaybı,

Meslekte kazanma gücünün kaybı;

■ İş kazası ve meslek hastalığı sonucu, **bedensel ve ruhsal genel çalışma gücünün**, artık düzenli bir gelir sağlanamayacak yada çok düşük miktarda sağlanabilecek şekilde yitirilmesidir.

Örnek ;

■ Gitar çalan kişinin bir parmağını kaybettiği zaman çalışma gücü daha az oranda azalırken, kişi meslekte kazanma gücünü çok büyük oranda kaybeder.

Örnek ;

■ Bilgisayar başında çalışan bir işçi bacağını kaybettiği zaman meslekte kazanma gücü çok az etkilense de, çalışma gücü önemli oranda azalır.

B. Ölüm

İş kazası ve meslek hastalığı neticesinde işçinin hayatını kaybetmesidir.

KAZA İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME

- **Meslek hastalığı olayları**, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.
- İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir.
- Bu ölçüm değerleri, kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranıdır.
- **16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında, aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır:**

1-Kaza Sıklık Oranı

(Accident Frequency Rate) :

■ Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayılı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

■ **Kaza Sıklık Oranı = Toplam Kaza Sayısı / Toplam İnsan Saat Çalışma Süresi x 1.000.000**

Örnek ;

- 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının (yıllık izin+işe gelmeme+hastalık+ iş kazası) 40.000 olduğu varsayalım. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
- Bu durumda, kaza sıklık oranı;
- $$KSO = 100 / (850 \times 300 \times 7.5) - (40.000 \times 7.5) \times 1.000.000 = 62.01$$
- Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher milyon insan-saat çalışma süresi başına, 62 adet kaza meydana geldiğini gösterir.

2-Kaza Ağırlık Oranı

(Accident Severity Rate) :

■Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza ağırlık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

■**Kaza Ağırlık Oranı = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı / Toplam İnsan Saat Çalışma Süresi x 1000**

Örnek ;

- 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının (yıllık izin+işe gelmeme+hastalık+ iş kazası) 40.000 olduğu varsayılın. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
- Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Yalnızca kazalardan dolayı kaybedilen gün sayısının ise 3000 olduğu varsayılın):
- $KAO = 3000 / (850 \times 300 \times 7.5) - (40.000 \times 7.5) \times 1000 = 1.86$

Örnek ;

- Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde beher 1000 insan-saat çalışma süresi başına, 1.86 gün kazalardan dolayı kaybedildiğini gösterir.
- Bu oranın hesaplanması sırasında, eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü veya sürekli iş göremezlik olayı için, ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik olaylarında ise, tıbbi işlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

3-Kaza Olabilirlik Oranı

(Accident Incidence Rate) :

■ Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değer 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

- Buna göre, yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, kaza olabilirlik oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
- **Kaza Olabilirlik Oranı = Toplam İş Kazası Sayısı / Toplam İşçi Sayısı x 100.000**

- 850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 adet iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının (yıllık izin+işe gelmeme+hastalık+ iş kazası) 40.000 olduğu varsayalım. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)
- **Kaza Olabilirlik Oranı = Toplam İş Kazası Sayısı / Toplam İşçi Sayısı x 100.000**
- $KOO = 100 / 850 \times 100.000 = 11.764$
- Bu değer, söz konusu işletmede, bir yılda, beher 100.000 işçi başına 11.764 adet iş kazası meydana gelebileceğini göstermektedir.

Kaza incelemesi niin yapılır?

- Kazanın nedenini, nasıl olduėunu tespit etmek ve tekrarını önleyici tedbirler geliřtirmek,
- Güvenlik kurallarının ne düzeyde uygulandıėını belirlemek,
- Kazanın verdiėi zararı tespit etmek, amacıyla yapılmaktadır.
- İřyerinde kaza incelemesi yapılırken inceleme prosedürünün uygulanmasından ok, kazanın gerek nedenlerini bulmak iin aba sarf edilmelidir.

İş kazası nerelere bildirilir?

- İş kazası bildirimi ;
- O yer yetkili kolluk kuvvetlerine **derhal**,
- **3 (Üç) iş günü** içinde, SGK İl Müdürlüğüne, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile yapılır.

İş kazası olduğunda neler yapılır?

- Kazazedenin tıbbi tedavisi ve olay yeri güvenliği sağlanır.
- Mümkünse kaza yeri sınırlandırılmalı, tehlike yoksa araştırma sona erene kadar muhafaza edilir.
- Mümkünse fotoğrafı çekilir, olay yeri ve olayla ilgili her şeyin kroki ile gösterimi yapılır.
- Kazazede, şahitler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olan herkesin görüşleri yazılı veya mümkünse teyple kayıt ederek alınmalıdır.